القانون رقم 2015-033 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015 يتعلق بمناهضة التعذيب، يلغي ويحل محل القانون رقم 2013-011 الصادر بتاريخ 23 يناير 2013 القاضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.

الفصل الأول : أحكام عامة

المادة الأولي: الهدف.

يحدد هذا القانون نظام حظر ومعاقبة أفعال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والوقاية منها، وكذا التعويض عنها وإجراءات حماية الضحايا.

تشكل أفعال التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية والمهينة جرائم ضد الإنسانية غير قابلة للتقدم.

المادة 2: التعذيب

في مفهوم هذا القانون يعني مصطلح "التعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان ام عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبته أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أ والعذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التميز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه وكيل من الوظيفة العمومية أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشي فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

المادة 3: وكيل الوظيفة العمومية

في مفهوم هذا القانون يعني مصطلح " وكيل الوظيفة العمومية" أحد الأشخاص التاليين سواء كانوا يمارسون سلطاتهم في موريتانيا أوفي الخارج:

1. موظف أو أي شخص آخر مكلف بمهمة مرفق عام؛
2. عضو في قوات النظام والأمن والقوات المسلحة؛

3. كل شخص كلف بمأمورية عامة أو انتخابية؛
4. شخص بموجب قانون دولة أجنبية يتمتع بصلاحيات في موريتانيا كصلاحيات الشخص المشار إليه في الفقرات 1 أو 2 أو 3 أعلاه.

الفصل الثاني :الوقاية من التعذيب

المادة 4: ضمانات أساسية تتعلق بالحرمان من الحرية:

بمجرد منع شخص من الحرية يجب تطبيق ضمانات أساسية خاصة:

- الحق بالإشعار الفوري لعضو من أسرته أو أي شخص يختاره باعتقاله ومكان هذا الاعتقال؛
- الحق بناء علي طلبه في كشف يقوم به طبيب فور حجزه أو توقيفه؛
- حق الولوج إلى محامي عند بداية الحرمان من الحرية أو مساعدة شخص يختاره، وإمكانية الحصول بصفة سريعة على المساعدة القضائية عند الاقتضاء؛
- الحق في المثول فورا أمام قاضي وبت محكمة في شرعية اعتقاله طبقا للقوانين المعمول بها؛
- الحق في إبلاغه بالحقوق المذكورة أعلاه بلغة يفهمها وإمكانية التماس المساعدة القضائية؛
- إلتزام سلطة الاعتقال بمسك سجل يومي يبين على الخصوص الهوية والحالة البدنية والصحية للشخص الممنوع من الحرية، وتاريخ ووقت وسبب الحرمان من الحرية والسلطة التي قامت سبب الحرمان من الحرية وتاريخ ووقت الإفراج أو النقل إلى مكان احتجاز آخر، الوجهة والسلطة المكلفة بالنقل.

تترتب عقوبات تأديبية ومتابعات جنائية في حالة عدم احترام هذه الضمانات عند الاقتضاء.

المادة 5: الاعتقال غير الشرعي

يحظر اعتقال شخص في أي مكان خارج الاماكن التي حددتها القوانين.

المادة 6: قيمة الاعتراف تحت التعذيب

كل اعتراف ثبت أنه تم الحصول عليه تحت التعذيب لا يمكن الاعتداد به كوسيلة إثبات في مسطرة إلا إذا كان ذلك بهدف الاثبات ضد الشخص المتهم بارتكاب التعذيب.

المادة 7: تدريس منع التعذيب

يكون التعليم والمعلومات المتعلقة بتجريم التعذيب جزء من التكوين الإجباري للأشخاص المدنيين والعسكريين المكلفين بتطبيق القوانين وخاصة الشرطة، الدرك، والقضاة، الطاقم الطبي، ووكلاء الوظيفة العمومية والأشخاص الآخرين الذين يمكن تدخلهم في حراسة واستجواب أو معاملة أي شخص موقوف أو معتقل أو مسجون، بأية طريقة كانت.

يدرج هذا الحظر في القواعد أو الأوامر المتعلقة بالتزامات وصلاحيات الأشخاص المحددة في الفقرة الأولي من هذه المادة.

تمارس النيابة العامة رقابة تلقائية على تطبيق قواعد وتعليمات ومناهج وممارسات الاستجواب وعلى المقتضيات المتعلقة بحراسة ومعاملة الأشخاص الموقوفين أو المعتقلين أو المسجونين من أجل تجلب أية حالة تعذيب.

المادة 8: رقابة الاعتقال

تسند رقابة الاعتقال للهيئات التي يخولها التشريع المعمول به هذه المهمة وذلك في إطار الوقاية من التعذيب.

الفصل الثالث : عقوبة التعذيب

المادة 9: بحث حيادي

تقوم السلطات القضائية المختصة فورا ببحث حيادي كلما كانت هناك أسباب معقولة تفيد أن عمل تعذيب أو سوء معاملة أرتكب أو تمت محاولة ارتكابه، وذلك حتى في غياب شكاية.

يمكن لأي شخص يدعي انه تم تعذيبه الولوج الى السلطات المختصة التي تنظر فورا وبكل حيادية في دعواه.

المادة 10 : العقوبات المسلطة

يعاقب كل من أرتكب الفعل المنصوص عليه في المادة 2 من القانون بالسجن من عشرة (10) الى عشرين (20) سنة .

تسلط نفس العقوبات المحددة في الفقرة السابقة على المشاركين والفاعلين في أعمال تشكل عقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة.

المادة 11 : تشديد العقوبة

تكون العقوبة من اثني عشرة (12) سنة الى أربع وعشرين (24) سنة من السجن:

1. إذا ارتكب عمل تعذيب علي قاصر أو امرأة حامل ؛
2. إذا ارتكب عمل التعذيب بواسطة أجهزة مخصصة للتعذيب؛
3. تكون العقوبة ثلاثين (30) سنة من السجن :

1°. إذا نتج عن عمل التعذيب اعاقة كلية أو جزئية للضحية

2°. اذا نتج عن عمل التعذيب بتر أو عجز في استعمال أحد أعضاء الحواس أو فقد عضو الإنجاب.

يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا نتج عن فعل التعذيب موت الضحية أو تمثل في اغتصاب أو إذا سبقه اغتصاب.

المادة 12: الحرمان من الحقوق المدنية

دون المساس بالعقوبات المحددة في المادتين 10 و 11 من هذا القانون، يمكن النطق ضد مرتكب فعل التعذيب ، بالحرمان من الحقوق السياسة كليا والمدنية جزئيا.

المادة 13: الاعتقال السري

يعاقب بالسجن من عشرة (10) الى عشرين (20) سنة كل وكيل وظيفة عمومية يعتقل شخصا موقوفا أو مدانا في مؤسسة أو مكان غير مسجل كمكان حرمان من الحرية.

المادة 14:عدم تبرير التعذيب

لا يمكن لأية ظروف استثنائية أن تبرر التعذيب حتى ولو تعلق الأمر بحالة الحرب أو الطوارئ أو أية ظروف استثنائية أخرى.

كما لا يبرر التعذيب صدور الامر من ضابط اعلى أو من سلطة عمومية.

المادة 15:ع صيان أمر التعذيب

لا يعاقب أحد لعصيان أمر بالقيام بعمل متساوي مع التعذيب أو عقوبات أو معاملات قاسية غير إنسانية أو مهينة .

المادة 16: التمالؤ على التعذيب

يعاقب كل متواطئ في عمل التعذيب بنفس العقوبات المطبقة على مرتكب عمل التعذيب .

تعد محاولة التعذيب التي جسدت ببداية التنفيذ إذا لم تعلق ولم تصب آثارها إلا بظروف مستقلة عن إرادة فاعلها ، فعلا تعذيبيا وتسلط عليها نفس العقوبات.

المادة 17: الاختصاص القضائي

تختص المحاكم الموريتانية في متابعة محاكمة وعقوبة أي شخص يرتكب عمل التعذيب:

1. إذا أرتكب عمل التعذيب على تراب الجمهورية الاسلامية الموريتانية؛
2. إذا ارتكب عمل التعذيب علي متن باخرة مسجلة حسب القانون الموريتاني أو تتمتع برخصة أو رقم تعريف متطابق مع هذا القانون ؛
3. إذا أرتكب عمل التعذيب علي طائرة:
   - مسجلة في موريتانيا؛
   - مؤجرة بدون طاقم وموضوعة في الخدمة من طرف شخص تتوفر فيه شروط تسجيل كمالك طائرة في موريتانية؛
4. يحمل الفاعل الجنسية الموريتانية؛
5. يحمل الشاكي أو الضحية الجنسية الموريتانية؛
6. يتواجد مرتكب عمل التعذيب في موريتانيا بعد القيام به .

المادة 18: رفض التسفير أو الابعاد أو التسليم في حالة احتمال التعذيب

دون المساس بالمبادئ التي تحكم إجراءات التسليم لا يمكن تسفير أو إبعاد أو تسليم أي شخص لدولة يحتمل أن يتعرض فيها للتعذيب .

في هذه الحالة فإن المحاكم الموريتانية مختصة بمحاكمة الشخص على الأعمال المتعلقة بالتسليم إذا كانت محددة ومعاقبة بالتشريع المعمول به في موريتانيا أو تشكل جريمة دولية .

المادة 19: المساعدة القضائية المتبادلة

يمنح التعاون القضائي لأية دولة أو أية محكمة دولية بما في ذلك تبليغ جميع عناصر الإثبات الضرورية للإجراءات المتعلقة بالتعذيب .

الفصل الرابع :اجراءات الحماية

المادة 20: الحماية ضد التعذيب وسوء المعاملة

تستفيد ضحية التعذيب وسوء المعاملة من المساعدة القضائية طبقا للشروط المحددة في القانون .

تمنح الحماية والمساعدة لضحايا أعمال التعذيب، الشهود أو الأشخاص المكلفين بالبحث و أسرهم ضد العنف، التهديد بالعنف أو أي نوع آخر من التخويف أو الانتقام بسبب الشكايات المقدمة، الاستماع، أو الإفادات المصرح بها، وكذا التقارير والبحوث المقام بها.

تحدد هذه الإجراءات بمرسوم.

الفصل الخامس: التعويضات

المادة 21: حق التعويض

تتمتع ضحية فعل من أفعال التعذيب بحق الحصول على تعويض من طرف مرتكب هذا الفعل.

تعوض ضحية التعذيب تعويضا كافيا من طرف الدولة بما في ذلك الوسائل الضرورية لإعادة تأهيلها الكامل وعلى الخصوص الرعاية الطبية المناسبة، التأهيل الطبي، والاجتماعي.

عندما تقوم السلطات أو أي شخص يعمل بصفة رسمية بارتكاب أفعال تعذيب أو سوء معاملة، أو إذا كانوا قد علموا، أو لديهم أسباب معقولة للظن أن تلك الأعمال ارتكبت، ولم يقوموا بالإجراءات اللازمة للوقاية من تلك الأعمال أو يفتحوا بحثا أو يبادروا في دعوة ضد الفاعلين من أجل معاقبتهم طبقا للتشريع المعمول به، يكونون ملزمين بضمان تعويض ضحايا تلك الأفعال.

المادة 22: تعويض مالي

تعوض طبقا للقانون العام الخسائر التي لحقت بضحايا التعذيب وسوء المعاملة نتيجة أفعال ارتكبت من طرف وكلاء الوظيفة العمومية أو أي شخص آخر يعمل بصفة رسمية أو بأمره أو برضائه الصريح أو الضمني.

الفصل السادس: أحكام نهائية

المادة 23: الإلغاء

يلغي هذا القانون جميع الأحكام السابقة المخالفة و خاصة القانون رقم 2013 - 011 الصادر بتاريخ 23 يناير 2013 الذي يقضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق و التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.

المادة 24: النشر

يطبق هذا القانون بوصفه قانونا للدولة، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.